

Bình Định, ngày 19 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

Căn cứ Luật Thi hành án Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 22/10/2021 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng 28/2024/HDDVĐGTS ngày 11/10/2024 đã ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn và Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt (gọi tắt là Công ty) về việc tư vấn dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất của ông Trần Láo tại thửa đất số 183 (VN 2000), tờ bản đồ số 21 thuộc khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có diện tích theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 1.501,6m² đất trồng cây hàng năm khác và diện tích theo hiện trạng sử dụng là 1.381,5m² (giảm 120,1m² so với diện tích đất đã được công nhận trong giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất).

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-CCTHADS ngày 13/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn về việc giảm giá tài sản (lần 4);

Căn cứ Công văn số 810/CCTHADS ngày 13/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn về việc đề nghị bán đấu giá vụ Trần Láo.



Căn cứ Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 28D/PL-HĐ-DVĐGTS ngày 13/3/2025 đã ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn và Công ty Đấu giá hợp danh Kiều Việt.

Công ty Đấu giá hợp danh Kiều Việt ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên nguyên tắc tuân thủ Quy chế bán đấu giá và các quy định hiện hành về đấu giá tài sản áp dụng tại cuộc đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất của ông Trần Láo tại thửa đất số 183 (VN 2000), tờ bản đồ số 21 thuộc khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có diện tích theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 1.501,6m² đất trồng cây hằng năm khác và diện tích theo hiện trạng sử dụng là 1.381,5m² (giảm 120,1m² so với diện tích đất đã được công nhận trong giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất), gồm các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin về Người có tài sản đấu giá; Tài sản đấu giá

- **Người có tài sản:** Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn.

- **Địa chỉ:** Khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- **Tài sản đấu giá:** Quyền sử dụng đất của ông Trần Láo tại thửa đất số 183 (VN 2000), tờ bản đồ số 21 thuộc khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có diện tích theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 1.501,6m² đất trồng cây hằng năm khác và diện tích theo hiện trạng sử dụng là 1.381,5m² (giảm 120,1m² so với diện tích đất đã được công nhận trong giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất).

* **Lưu ý:** Thửa đất không có vị trí tiếp giáp lối đi (không có lối đi vào)

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản

Giá khởi điểm: **414.945.032 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, không trăm ba mươi hai đồng) theo Quyết định số 809/QĐ-CCTHADS ngày 13/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn về việc giảm giá tài sản (lần 4).

Điều 3. Thông tin về thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thời gian dự kiến tổ chức đấu giá, địa điểm bán hồ sơ và tổ chức đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá tại nơi tài sản tọa lạc: khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian bán và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 20/3/2025 đến 17h00 ngày 08/4/2025.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiều Việt và tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Hoài Nhơn.

- Thời gian tổ chức đấu giá: **08h30 ngày 11/4/2025.**

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Hoài Nhơn; Địa chỉ: Khu phố 5, phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

* **Lưu ý:** Trường hợp trước khi mở phiên bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán tất cả các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá thì có quyền nhận lại tài sản của mình, đồng thời Công ty đấu giá hợp danh Kiều Việt sẽ dừng việc tổ chức bán đấu giá tài sản.

Điều 4. Đối tượng không được tham gia đấu giá tài sản

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải đáp ứng các quy định như sau:

5.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Người mua đấu giá là các cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật.
- Không thuộc đối tượng qui định tại Điều 4 Quy chế này.
- Có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu do Công ty đấu giá Kiều Việt ban hành tại mục 5.2 của điều này.
- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, cam kết đã xem xét hiện trạng thực tế của tài sản, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo hiện trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó.
- Khi nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, người đăng ký mua được coi như đã xem, đã biết hiện trạng thực tế của tài sản, cam kết nhận tài sản khi cơ quan thi hành án tiến hành giao tài sản cho người trúng đấu giá.

- Kể từ thời điểm nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước người đăng ký tham gia coi như đã đọc thống nhất các nội dung được quy định trong Quy chế và thông báo bán đấu giá của Công ty và Thông báo bán đấu giá của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn. Chấp nhận đăng ký tham gia, mua tài sản đấu giá và không có bất kỳ yêu cầu nào khác.

5.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hồ sơ đăng ký, bao gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.

+ 01 Bản photo CCCD;

+ 01 bản photo chứng từ nộp tiền đặt trước.

+ 01 Biên lai đã nộp tiền Phí hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty xác nhận (nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản)

- Đối với Tổ chức:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.

+ 01 bản photo chứng từ nộp tiền đặt trước.

+ 01 Biên lai đã nộp tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty xác nhận (nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức (bản sao có chứng thực)

+ CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản photo mang kèm bản chính đối chiếu).

+ Trường hợp Người nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không phải là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thì nộp kèm Giấy ủy quyền và CCCD cá nhân.

Lưu ý:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá trong trường hợp không thể tham dự vào ngày diễn ra phiên đấu giá. (Hợp đồng ủy quyền phải được làm bằng văn bản, có công chứng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật).

- Khi đi dự đấu giá mang theo giấy CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá.

- Số tiền nộp tiền đặt trước bắt buộc phải đúng bằng số tiền theo thông báo đã ban hành, nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản. (Không nộp thừa).

+ Đối với Công ty, Doanh Nghiệp thì tiền đặt trước bắt buộc phải được chuyển khoản từ tài khoản của Công ty, Doanh Nghiệp tham gia đấu giá.

+ Đối với trường hợp cá nhân chuyển tiền bằng Internet Banking thì phần nội dung chuyển tiền phải thể hiện đầy đủ họ tên của người tham gia đấu giá.

+ Đối với trường hợp người khác nộp tiền thay cho người tham gia đấu giá là cá nhân thì phần nội dung nộp tiền phải thể hiện họ tên đầy đủ của người tham gia đấu giá. Người nộp tiền thay không được nộp thay cho người thứ hai và cũng không được đăng ký tham gia đấu giá.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nếu không tuân thủ đầy đủ các quy định theo Quy chế này thì xem là hồ sơ không hợp lệ (bị loại) và không được tham gia phiên đấu giá.

Điều 6. Phí hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá và khoản tiền đặt trước

6.1. **Phí hồ sơ mời tham gia đấu giá** (gọi tắt là tiền mua hồ sơ) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản quy định cụ thể tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017, cụ thể: **200.000 đồng/hồ sơ**.

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá **không được hoàn trả lại** cho khách hàng đăng ký trừ trường hợp không tổ chức phiên đấu giá theo thông báo hoặc không đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định.

6.2. **Bước giá: 12.500.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

6.3. **Tiền đặt trước: 83.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi ba triệu đồng).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 08h00 ngày 20/3/2025 đến 17h00 ngày 08/4/2025 và nộp vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt:

+ Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.

+ Tài khoản số: 1144686868 tại Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài.

+ Tài khoản số: 117002855792 tại Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.

+ Tài khoản số: 55810009937979 tại BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn.

+ Tài khoản số: 8600546868 tại BIDV – Chi nhánh Phú Tài.

- Trường hợp khách hàng trúng đấu giá thì trong **thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm**, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ khoản tiền còn lại (đã trừ đi khoản tiền đặt cọc) theo thông báo trúng đấu giá vào **tài khoản tạm giữ số 3949.0.1007670.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn** để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Những khách hàng không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được Công ty hoàn trả lại trong thời hạn **03 ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá bằng séc lĩnh tiền mặt hoặc qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân có ghi thông tin trên Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 7. Các trường hợp xử lý tiền đặt trước

7.1. Khoản tiền đặt trước không được hoàn trả và được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi trừ đi chi phí đấu giá tài sản khi người tham gia đấu giá vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024; cụ thể:

Đấu giá viên truất quyền tham gia đấu giá đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 điều 44 Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024:

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc

hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024:

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

7.2. Người tham gia đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong các trường hợp:

- Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm kết thúc nộp tiền đặt trước của người tham gia đấu giá theo quy định tại quy chế này. (Kèm theo Đơn xin rút lại hồ sơ đấu giá và được Người có tài sản chấp thuận)

- Phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định.

Điều 8. Hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

- Cách thức đấu giá:

+ Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá (bao gồm người nhận ủy quyền) bốc thăm và trả giá theo số thứ tự bốc thăm từ nhỏ đến lớn.

+ Người trả giá đầu tiên phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm.

+ Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bằng một bước giá. (Ví dụ: Giá trả = Giá khởi điểm của vòng đấu giá đó + n bước giá, với $n \geq 1$ và là số nguyên). Nếu người tham gia đấu giá không muốn tiếp tục đấu giá thì hô "bỏ".

+ Đấu giá liên tục theo từng vòng đấu cho đến khi có người trúng đấu giá.

+ Trường hợp đã hết giờ hành chính mà người tham gia đấu giá còn tiếp tục trả giá, thì đấu giá viên cho thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (1 vòng) vòng cuối cùng, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả với mức giá cao nhất thì tổ chức bốc thăm, người có số bốc thăm lớn nhất là người trúng đấu giá.

+ Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

- Quy định về khách hàng trúng đấu giá:

+ Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

+ Từ vòng đấu giá thứ 2 trở đi, nếu còn 1 người trả giá cao nhất mà tất cả những người còn lại đều hô “bỏ” thì người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Từ vòng đấu giá thứ 2 trở đi mà tất cả những người tham gia đấu giá đều hô “bỏ” thì người trả giá cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề là người trúng đấu giá.

- Các quy định khác:

+ Thời gian trả giá tối đa là: 90 giây. Những khách hàng nào trả giá quá 90 giây xem như “bỏ” tại vòng đấu giá đó và không được tham gia đấu giá các vòng tiếp theo.

+ Người tham gia đấu giá đã hô “bỏ” thì không được tham gia đấu giá vòng sau.

Điều 9: Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa các bên: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, Công ty đấu giá hợp danh Kiều Việt và người trúng đấu giá và theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Thời hạn ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024 thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Nếu quá thời hạn này mà người mua được tài sản đấu giá không ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì được xem là không chấp nhận mua tài sản, trong trường hợp này Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn và Công ty đấu giá hợp danh Kiều Việt tiến hành lập biên bản hủy kết quả đấu giá tài sản mà không cần có sự đồng ý hoặc có mặt của người mua được tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được xử lý theo quy định pháp luật.

- Người trúng đấu giá tài sản đồng ý rằng: Kể từ sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ, tranh chấp nào (bao gồm đã phát sinh trước

hoặc sau khi trúng đấu giá tài sản) liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá.

- Người mua được tài sản đấu giá phải nộp các loại thuế, phí khác (nếu có), liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, kể cả chi phí đi xem tài sản và phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng để nhận thông báo thuế, nộp thuế và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải chịu trách nhiệm về tình trạng thực tế của tài sản đấu giá. Chỉ được phép thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sau khi đã nhận tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Kiều Việt và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn giao. Sau khi nộp thuế người mua tài sản lấy lại các chứng từ đã nộp thuế và liên hệ với Chi cục Thi hành án để hoàn lại tiền thuế đã nộp theo quy định (nếu khoản tiền thuế đó do người phải thi hành chịu).

Điều 10. Trách nhiệm của Công ty, Đấu giá viên và khách hàng:

10.1 Trách nhiệm của Công ty, Đấu giá viên:

- Công ty Đấu giá hợp danh Kiều Việt phải đảm bảo nguyên tắc bí mật về họ tên, số lượng khách hàng đăng ký tham gia, trung thực, minh bạch và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quy trình bán đấu giá tài sản.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá phải phổ biến quy chế cuộc bán đấu giá, giới thiệu về bản thân, cán bộ giúp việc, các đại biểu, khách hàng và thông tin về tài sản bán đấu giá, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong phiên đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

- Đấu giá viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong phiên đấu giá một cách hợp lý, công tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cuộc đấu giá mà mình thực hiện. (Quy định tại điều 19 Luật Đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024).

10.2 Trách nhiệm của khách hàng:

- Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm tuân thủ đúng nội quy, quy chế mà Công ty Đấu giá Kiều Việt đã ban hành niêm yết và công khai tại trụ sở.

- Trách nhiệm của người mua tài sản đấu giá:

- + Phải nộp các khoản thuế, phí theo quy định (nếu có) và tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản.

- + Phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

- + Phải chịu trách nhiệm về tình trạng thực tế của tài sản đấu giá;

- + Chỉ được phép thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sau khi đã nhận tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

+ Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức hành nghề đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản, mức phí tổn do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Đề nghị người tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế này và các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Nếu cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ tùy theo mức độ đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế này được niêm yết công khai tại trụ sở của Công ty Đấu giá Kiều Việt, Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Hoài Nhơn, nơi có tài sản tọa lạc và cung cấp cho tất cả nhân viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.

Trường hợp có sự thay đổi về giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và thời gian tổ chức thì Công ty đấu giá Kiều Việt thực hiện niêm yết thay đổi lại nội dung tại Điều 2, Điều 3, Điều 6 của Quy chế này theo mỗi lần Thông báo đấu giá tài sản đúng quy định của pháp luật về Đấu giá tài sản, các nội dung khác trong Quy chế này vẫn giữ nguyên và có giá trị thực hiện tương đương.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại Trụ sở công ty đấu giá Hợp danh Kiều Việt
- Niêm yết tại Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn;
- Niêm yết UBND-Nơi có tài sản;
- Đăng trang ĐGTS của Bộ tư pháp;
- Lưu: HS, VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ái Trang